

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/5194/25

הצעת חוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא לשקם, לחדש ולפתח את היישובים באזור חבל תקומה שנפגעו ממתקפת הטרור, בין היתר באמצעות מתן מענקים והטבות לתושבי היישובים שבתחום אזור חבל תקומה ועידוד הבנייה, התעשייה והחקלאות ביישובים אלה, והכול בלוחות זמנים מהירים.
- הגדרות 2. בחוק זה –

"אזור חבל תקומה" – היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, וכן היישובים הנוספים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בהמלצת מערכת הביטחון ובאישור הממשלה פונו במלואם בעקבות מתקפת הטרור, וכן כל יישוב מזכה שנקבע בהחלטת ממשלה כיישוב שמנהלת תקומה תפעל לשיקומו בשל מתקפת הטרור ;

"יישוב לשיקום" – יישוב שבהתאם להחלטת הממשלה נקבע כי המנהלת תפעל לשיקומו בשל מתקפת הטרור ;

"מינהלת תקומה" – מינהלת ייעודית הנושאת באחריות ובכלל הסמכויות הנדרשות לניהול ולביצוע פעולות לשיקום ולחיזוק אזור חבל תקומה ואוכלוסייתו באופן מהיר, בטוח ומיטבי בטווח המידי, הבינוני והארוך ;

"מתקפת הטרור" – מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ;

"תושב חדש" – יחיד שהפך לתושב יישוב באזור חבל תקומה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה ;

"תושב חוזר" – יחיד ששב והיה לתושב יישוב באזור חבל התקומה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה ולאחר שהיה תושב באזור חבל התקומה קודם למתקפת הטרור ;

"תחום פעולה" ו"חוק תקציב שנתי" – כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.¹

פרק א': הנצחה ותיירות

הקמת אתר הנצחה 3. (א) בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה יוקם אתר הנצחה ותיירות להנצחת נפגעי פגיעת איבה וחללי מתקפת הטרור (בסעיף זה – האתר) באזור חבל תקומה.

(ב) שר הפנים, בהתייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באזור חבל תקומה, יקבע את מיקום האתר ויטיל את ביצוע הקמתו ואחזקתו על הרשות המקומית שבתחומה יוקם האתר.

(ג) הממשלה תקצה את התקציב והמשאבים הדרושים לתכנון, להקמה ולאחזקה של האתר, ותעביר אותם לרשות המקומית עליה הוטל הביצוע כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) תקציב ההוצאות להקמת האתר ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד הפנים ותקציב ההוצאות לאחזקה של האתר ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד התיירות, בחוק התקציב השנתי.

הקמת תשתיות 4. (א) שר התחבורה יפעל לבניית התשתיות המפורטות בתוספת בהתאם ללוחות הזמנים המנויים לצד כל תשתית.

(ב) תקציב ההוצאות לתכנון ולבניית התשתיות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד התחבורה, בחוק התקציב השנתי.

(ג) לא נבנו התשתיות המפורטות בתוספת בהתאם ללוחות הזמנים המופיעים בה, זכאית הרשות המקומית לפיצוי ממשל התחבורה; סכום הפיצוי כאמור יהיה בשיעור של _____% מתקציב ההוצאות לתשתית.

תקנות – פרק א' 5. שר הפנים ממונה על ביצוע סעיף 3 ושר התחבורה ממונה על ביצוע סעיף 4, והם רשאים, כל אחד לפי העניין, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דיווח לכנסת – פרק 6. שר הפנים ושר התחבורה, לפי העניין, ידווחו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשלושה חודשים החל מתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על ההתקדמות בהיערכות משרדו ליישום הוראות פרק זה.

פרק ב': תעשייה

תיקון חוק לעידוד 7. בתקופה של עשר שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את חוק לעידוד

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

"מסלול מינהלי 18ד. (א) הרשות להשקעות, באישור ועדת הכספים לאזור חבל תקומה של הכנסת, תגבש בתוך 30 יום מיום תחילתו של חוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024, מסלול מינהלי (בחוק זה – המסלול המינהלי) לקביעת זכאות למענקים עבור מפעלים שאינם עומדים בתנאי סעיף 40ב לחוק, לטובת הקמה או העתקה של מפעלים באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק האמור.

(ב) התקציב הדרוש לביצוע המסלול המינהלי, ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה, בחוק התקציב השנתי.

(ג) מיום תחילתו של חוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024, ועד גיבוש המסלול המינהלי, מפעל חדש באזור חבל תקומה או מפעל שהעתיק את פעילותו לאזור חבל תקומה לרבות מפעל שהרחיב את פעילותו לאזור חבל תקומה, זכאי למענק השקעה בשיעורים לפי סעיף 40ג.

8. תיקון חוק חובת מכרזים בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992³, אחרי סעיף 3א(א1)(א2) יבוא :

"(ב2) לעניין חוק זה יראו את אזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק חוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024, כ"אזור קו העימות".

9. תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960⁴, בסעיף 2א(1), בסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, ביישובי אזור חבל תקומה מגבלת השטח להקצאת קרקעות למטרות מסוימות תהיה כמפורט להלן :

² ס"ח התשי"ט, עמ' 234.
³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.
⁴ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

(א) במיזם אגרו וולטאי משותף – מגבלת השטח ליישוב המוביל תעמוד על 1,500 דונמים; בפסקה זו, "אזור חבל תקומה" – כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024.

פרק ג': ארנונה והטבות מס

מענק לתושבים חוזרים 10. תושבים חוזרים לאזור חבל תקומה יהיו זכאים למענק כמפורט להלן: חוזרים

(1) ביישוב לשיקום – מיליון שקלים חדשים;

(2) ביישוב המרוחק עד 4 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה – 600 אלף שקלים חדשים;

(3) ביישוב המרוחק 4 עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה – 400 אלף שקלים חדשים.

מענק לתושבים חדשים 11. תושבים חדשים באזור חבל תקומה יהיו זכאים למענק כמפורט להלן: חדשים

(1) ביישוב לשיקום – 500 אלף שקלים חדשים;

(2) ביישוב המרוחק עד 4 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה – 300 אלף שקלים חדשים;

(3) ביישוב המרוחק 4 עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה – 200 אלף שקלים חדשים.

תיקון חוק הסדרים 12. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992⁵, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

"(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ג), מועצה תקבע למחזיק בנכס המשמש למגורים ולמחזיק בנכס מסוג אחר ביישובים באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק אזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2024, הנחה בשיעור של 50%."

תיקון פקודת מס הכנסה 13. בפקודת מס הכנסה⁶ – הכנסה – הוראת

⁵ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.
⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(1) בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 9 כך שאחרי פסקה 31 יבוא:

"(32) הכנסה מיגיעתו האישית של תושב אזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024."

(2) בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 126(א) כך שבסופו יבוא "ואולם, על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם שהקים מפעל יצרני באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024, המעסיק לפחות אלף עובדים, ושהשקיע לפחות _____ שקלים חדשים באותו אזור, יוטל "מס חברות" בשיעור של 6%."

תקנות – סעיפים 14. שר האוצר ממונה על ביצוע סעיפים 10 ו-11, והוא רשאי, לפי העניין, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועם. 10 ו-11

דיווח לכנסת – 15. שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשלושה חודשים החל מתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על ההתקדמות בהיערכות המשרד ליישום הוראות סעיפים 10 ו-11. סעיפים 10 ו-11

פרק ד': חקלאות

תיקון חוק המים 16. בחוק המים, התשי"ט-1959⁷ (להלן – חוק המים) –

(1) בסעיף 25א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על האמור בסעיף קטן (א), לכל צרכן במערכת הארצית באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024, תוקצה לפעילות חקלאית פעמיים כמות המים השפירים וכמות המים האחרים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת הרישוי."

(2) בתקופה של עשר שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את חוק המים כך שבסעיף 112, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), התעריפים למים המסופקים לחקלאות באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה

⁷ ס"ח התשי"ט, עמ' 288.

והוראת שעה), התשפ"ה–2024, לא יעלה על 0.9 שקלים חדשים למ"ק."

תיקון חוק לעידוד 17. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959⁸ –
השקעות הון

(1) בסעיף 40ב, אחרי פסקה (5) יבוא :

"(6) שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות, לרבות שותפות חוץ, ששותפים בה יחידים, אם בבעלותה מפעל תעשייה חקלאית כהגדרתו בסעיף 51." ;

(2) בסעיף 51 –

(א) אחרי ההגדרה "מפעל תיירותי" יבוא :

"מפעל תעשייה חקלאי" – מפעל באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה–2024, שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית או עיבוד ראשוני מתוצרת חקלאית כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א–1980." ;

(ב) בהגדרה "מפעל תעשייתי", ברישה, אחרי המילים "היא פעילות ייצורית" יבוא "או מפעל תעשייה חקלאית".

תיקון חוק רשות 18. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960, בסעיף 2א –
מקרקעי ישראל

(1) אחרי פסקת משנה (א) יבוא :

"(ב) בעסקאות למטרות חקלאות – השטח המרבי יהיה עד _____ דונמים נטו ;"

(2) אחרי ההגדרה "אזור חבל תקומה" יבוא :

"מטרות חקלאות" – ביצוע פעולות של עיבוד קרקע או של ניהול משק חי או צומח, לרבות ייעור, מרעה ומדגה, אשר מבוססים על טיפול ופיתוח של מחזור ביולוגי של צמח או בעל חיים, או שלב במחזור כאמור, תוך עשיית שימוש, בפועל או בכוח, בקרקע, במים, ובכלל זה מי ים, או במשאבי טבע אחרים, וביצוע פעולות נלוות ;".

פרק ה': תשתיות

⁸ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

- הקמת היישוב
אופיר
19. (א) בתוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יוקם יישוב קהילתי על קרקע בבעלות המדינה, במועצה אזורית שדות נגב.
- (ב) שם היישוב יהיה "אופיר".
- (ג) שר הפנים יקבע את מיקום היישוב וגודלו, בהתחשב בשיקולי תקציב, תשתית, סביבה, תעסוקה וחברה, ולאחר שהובאו בפניו עמדת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה; על אף האמור בסעיף קטן זה, גודלו של היישוב לא יפחת מ-1000 יחידות דיור.
- (ד) התקציב הדרוש לביצוע הקמת היישוב ופיתוחו, ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד הפנים, בחוק התקציב השנתי.
- תיקון חוק רשות
מקרקעי ישראל
20. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960⁹, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב3) הרשות תקנה לכל חוכר שהוא יישוב באזור חבל תקומה את הבעלות בנכס ללא תמורה בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024; העברת הבעלות תעשה באופן הקבוע בסעיף קטן (ב); בסעיף קטן זה, "אזור חבל תקומה" – כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024."
- תיקון חוק התכנון
והבנייה
21. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹⁰, בסעיף 32, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) יראו כל שטח באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024, כשטח ששר הפנים הכריז עליו בצו כאמור בסעיף קטן (א)."
- תיקון פקודת
העיריות
22. בפקודת העיריות¹¹, בסעיף 249, אחרי פסקה (33) יבוא:
- "(34) לגבי עיריות שבאזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024 – הקמת מבני מגורים, מסחר ותעשייה והשכרתם."
- תיקון פקודת
23. בפקודת המועצות המקומיות¹², בסעיף 24, במקום "249(א12) ו-(33)" יבוא

⁹ ס"ח התש"ך, עמ' 312.

¹⁰ ס"ח התשכ"ה, עמ' 467.

¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

24. תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל, בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, בסעיף 2א(1), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא :

"(ג) בעסקאות למטרות תעסוקה – השטח המרבי יהיה עד 240 דונמים נטו."

25. תיקון חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד-2014¹³, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :
מועדפים (הוראת שעה)

"(ח) יראו קרקע הנמצאת באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024, כקרקע שהוכרז עליה בצו כעל מתחם מועדף לדיור לפי סעיף זה."

26. תיקון חוק משק החשמל, בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996¹⁴ – החשמל

(1) בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), השר, בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר, יקבע תוכנית פיתוח מיוחדת למערכת ההולכה לאזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024, ויכלול בה לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתוכנית; קבע השר תוכנית פיתוח מיוחדת כאמור, יהיה על בעל רישיון ספק שירות חיוני לפעול לפיה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17."

(2) בסעיף 57א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), השר יקבע כי תינתן עדיפות לשימוש בהתקנה של ציוד חשמלי שאינה נראית לעין בתוך אדמה לשם הטמנת קווי המתח העליון באזור חבל תקומה כהגדרתו בחוק פיתוח והתחדשות של יישובים באזור חבל תקומה (תיקוני חקיקה, פיצויים, הטבות, הנצחה והוראת שעה), התשפ"ה-2024."

¹³ ס"ח התשע"ד, עמ' 750.
¹⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

- תקנות – סעיף 19 27. שר הפנים ממונה על ביצוע סעיף 19 והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועם.
- דיווח לכנסת – 28. שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשלושה חודשים, החל מתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על ההתקדמות בהיערכות המשרד ליישום הוראות סעיף 19.

תוספת

(סעיף 4)

לוח זמנים	התשתית
תוך 6 חודשים מיום תחילתו של חוק זה	כביש 232
תוך 6 חודשים מיום תחילתו של חוק זה	כביש 10
תוך 6 חודשים מיום תחילתו של חוק זה	חיבור יישובי החלוציות לאופקים ולבאר שבע
תוך 6 חודשים מיום תחילתו של חוק זה	כביש 25

דברי הסבר

חוק זה מוצע בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שפקדה את ישראל ושעיקרה היה ביישובי חבל התקומה וכנגד תושביה בכ"ב בתשרי התשפ"ד (17 באוקטובר 2023). מטרתו של החוק הוא לשקם, לחדש ולפתח את היישובים באזור חבל התקומה, ולסייע לתושביה. לחוק שישה פרקים: הנצחה ותיירות, תעשייה, פיצויים והטבות מס, חקלאות ותשתיות.

פרק א': הנצחה ותיירות

לסעיף 3

מוצע לקבוע כי בתוך שנתיים מיום תחילתו של החוק יוקם אתר הנצחה ותיירות להנצחת חללי מתקפת הטרור. מיקומו של האתר ייקבע על ידי שר הפנים בהתייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באזור חבל תקומה, כאשר ביצוע ההקמה והאחזקה של האתר יוטלו על הרשות המקומית בשטחה ייקבע מיקומו, והרשות תשופה על הוצאות אלו על ידי הממשלה. התקציב להוצאות ההקמה והאחזקה של האתר ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד הפנים ובתקציב משרד התיירות בחוק התקציב השנתי.

לסעיף 4

מוצע לקבוע כי שר התחבורה יפעל להקמת התשתיות המפורטות בתוספת בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בתוספת לצד כל תשתית. עוד מוצע לקבוע כי אם השר לא יעמוד בלוחות הזמנים תהיה הרשות המקומית שבשטחה נמצאות התשתיות המתוכננות זכאית לפיצוי מהמשרד האחראי על הקמתן. תקציב ההוצאות לתקנון ולבניית התשתיות ייקבע בתחום פעולה בתקציב משרד התחבורה בחוק התקציב השנתי.

לסעיף 5

מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה ממונה על ביצועו של סעיף 3 לפרק זה, ושר התחבורה יהיה ממונה על ביצועו של סעיף 4 לפרק זה. השרים יהיו רשאים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועם של סעיפים אלו.

לסעיף 6

מוצע לקבוע כי שר הפנים ושר התחבורה ידווחו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אחת לשלושה חודשים על התקדמות בהיערכות המשרד ליישום הוראות פרק זה.

פרק ב': תעשייה

לסעיף 7

מוצע לתקן את החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 וקובע כי בתוך 30 ימים הרשות להשקעות תפרסם מסלול מנהלי למענק ייחודי עבור מפעלים חדשים באזור חבל תקומה או מועתקים לאזור, שאינם עומדים בתנאי החוק לעידוד השקעות הון. בתקופה שעד לגיבוש המסלול המנהלי, מפעל כאמור, יהיה זכאי למענק השקעה בשיעורים המנויים בסעיף 40 לחוק לעידוד השקעות הון.

לסעיף 8

מוצע לתקן את חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, כך שאזור חבל תקומה כולו ייחשב לאזור קו העימות כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. המשמעות של תיקון זה היא שתיתכן העדפה במכרזים לטובין או שירותים מאזור חבל התקומה, כאשר שיעור ההעדפה לא יעלה על מחיר ההצעה שהייתה אמורה לזכות במכרז ללא העדפה בתוספת של 15%.

לסעיף 9

מוצע לקבוע כי ביישובי אזור חבל התקומה, מגבלת השטח של מיזם פוטו-וולטאי משותף ליישוב המוביל תעמוד על 1,500 דונמים, זאת בשונה מהחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל הנוכחית הקובעת מגבלה של 500 דונמים.

פרק ג': ארנונה והטבות מס

לסעיף 10

מוצע לקבוע בחוק מענקים לתושבים חוזרים לאזור חבל התקומה, קרי תושבים שהתגוררו באזור קודם למתקפת הטרור והחליטו לחזור ולגור בו לאחריה. גודל המענק יושפע מהיותו של היישוב יישוב לשיקום לפי חוק זה ומהמרחק של היישוב מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. חוק זה עוסק בשיקום חבל תקומה, ועל כן אין בו התייחסות לתושבים שיבחרו לעזוב את החבל, על אף שגם אותם יש לפצות.

לסעיף 11

מוצע לקבוע בחוק מענקים לתושבים חדשים באזור חבל התקומה, קרי תושבים שלא התגוררו באזור קודם למתקפת הטרור ובחרו לקבוע בו את מושבם לאחריה. מוצע כי גודל המענק לתושב חדש יעמוד על מחצית מגודלו של המענק לתושב חוזר.

לסעיף 12

מוצע לקבוע כי מועצת העיר תקבע לכל מחזיק בנכס המשמש למגורים ולכל מחזיק בנכס מסוג אחר ביישובים שבאזור חבל התקומה, הנחה בשיעור של 50% בתשלומי הארנונה. כך תגדל ההנחה הקבועה בארנונה למגורים וארנונה לנכס מסוג אחר ליישובי חבל התקומה הקיימת בחוק היום, משיעור של 39%-45% בהתאמה, לשיעור של 50%.

לסעיף 13

מוצע לקבוע כהוראת שעה למשך חמש שנים יוטל מס חברות בשיעור של 6%, לעומת שיעור מס חברות הרגיל העומד על 23%, על חברה שתקים מפעל יצרני בחבל התקומה, זאת בתנאי שהמפעל מעסיק 1,000 עובדים לפחות ושהושקעו בהקמתו לפחות X שקלים חדשים. בנוסף מוצע לקבוע כי הכנסתו מיגיעה אישית של תושב חבל תקומה תהיה פטורה ממס הכנסה למשך תקופה של שנתיים מיום תחילתו של החוק.

לסעיף 14

מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה ממונה על ביצוע סעיפים 10 ו-11 לחוק ויהיה רשאי להתקין תקנות לביצועם, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

לסעיף 15

מוצע לקבוע כי שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת אחת לשלושה חודשים על התקדמות משרדו בהיערכות ליישום הוראות סעיפים 10 ו-11 לחוק.

פרק ד': חקלאות

לסעיף 16

מוצע לתקן את חוק המים, התשי"ט-1959, כך שלכל צרכן במערכת המים הארצית באזור חבל תקומה תוקצה פעמיים כמות המים לפעילות חקלאית שהייתה מוקצית לו לולא תיקון זה. תיקון זה יחול

הן על המים השפירים והן על המים האחרים. בנוסף, מוצע לקבוע כהוראת שעה למשך עשר שנים כי תעריף המים לחקלאות באזור חבל תקומה לא יעלה על 0.9 שקלים חדשים למ"ק.

לסעיף 17

מוצע לתקן את חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, כך שיהיה ניתן להחיל את ההטבות הניתנות מכוח החוק גם על מפעל תעשייה חקלאי, כלומר מפעל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית או עיבוד ראשוני מתוצרת חקלאית. היום אין בחוק לעידוד השקעות הגדרה של מפעל תעשייה חקלאי, ומוחרגים ממנו מפעלים חקלאיים. כך נוצר מצב שמפעלי תעשייה חקלאיים אינם נכללים בגדרי החוק ולא יכולים לקבל את המענקים ואת ההטבות מכוחו.

לסעיף 18

מוצע לקבוע כי ביישובי אזור חבל התקומה, שטחן המרבי של עסקאות למטרות חקלאות יהיה עד X דונמים נטו, כאשר מטרות חקלאות כוללות בתוכן פעולות של עיבוד קרקע ושל ניהול משק חי או צומח, לרבות ייעור, מרעה ומדגה.

פרק ה': תשתיות

לסעיף 19

מוצע לקבוע כי בתוך שנים מיום תחילתו של החוק יוקם יישוב קהילתי חדש, "אופיר", במועצה האזורית שדות נגב. שר הפנים יקבע את מיקומו המדויק של היישוב ואת גודלו, ובתנאי שלא יפחת מ-1000 יחידות דיור. קביעה זאת תעשה בהתחשב בשיקולי תקציב, תשתית, סביבה, תעסוקה וחברה, ולאחר שהובאו בפניו עמדת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. התקציב הנדרש לשם יישום סעיף זה ייקבע בתחום פעולה נפרד בתקציב משרד הפנים בחוק התקציב השנתי.

לסעיף 20

מוצע לתקן את חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960, כך שבמסגרת חוק זה ליישובי אזור חבל תקומה יוקנו מהרשות הזכויות הקנייניות בקרקעות היישוב ללא תמורה. זאת על מנת שהקהילות שספגו מכה קשה בעקבות מתקפת הטרור יוכלו לשקם את היישובים שלהם בקלות, במהירות וללא בירוקרטיה מיותרת.

לסעיף 21

מוצע לתקן את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, כך שיראו כל שטח באזור חבל התקומה כשטח שהכריז עליו שר הפנים כמרחב תכנון מיוחד לפי סעיף 32 לחוק. משמעות הכרזה זו היא שכל הסמכויות והתפקידים שנמצאות בדרך כלל בידי הוועדה המחוזית או הוועדה המקומית יהיו נתונות לוועדה המיוחדת בלבד. כך יהיה ניתן להאיץ את הליכי התכנון והבנייה בחבל ארץ זה ולקדם את שיקומו ואת פיתוחו.

לסעיף 22

מוצע לתקן את פקודת העיריות כך שעיריה באזור חבל תקומה תוכל להקים מבני מגורים, מסחר ותעשייה ולהשכיר אותם. סמכות זו אינה קיימת היום לרשויות מקומיות. מטרת סעיף זה הוא לאפשר לרשויות המקומיות לפעול למען פיתוח הרשות ועידוד התעסוקה בה על ידי הקמת מבנים כאמור, ולצד זאת ליהנות מהכנסה נוספת כתוצאה מהשכרתם.

לסעיף 23

מוצע לתקן את פקודת המועצות המקומיות כך שהתיקון המתואר בדברי ההסבר לסעיף 18 יחול גם ביחס למועצות מקומיות.

לסעיף 24

מוצע לקבוע כי ביישובי אזור חבל התקומה, שטחן המרבי של עסקאות למטרות תעסוקה יגדל ויעמוד על עד ל-X דונמים נטו. זאת במטרה לאפשר את פיתוח החבל ואת הגדלת היצע התעסוקה בו.

לסעיף 25

מוצע לתקן את חוק הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014, כך שכל קרקע הנמצאת באזור חבל תקומה תחשב כקרקע שהוכרז עליה בצו כעל מתחם מעודף לדירור לפי החוק. משמעותה של הכרזה כאמור היא העברת תכניות הבינוי באזור לוועדה תכנון מיוחדת ברמה הארצית הכפופה להליכי תכנון מיוחדים שמטרתם לייעל את ההליך התכנוני ולקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים להשלמתו. כך יתאפשר שיקומו ופיתוחו המהיר של החבל עם מינימום מכשולים בירוקרטיים.

לסעיף 26

מוצע לתקן את חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, כך ששר האנרגיה יקבע תכנית פיתוח מיוחדת למערכת ההולכה לאזור חבל תקומה ויקבע בה לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית. סעיף זה הוא סעיף משלים לסעיף 9, המציע להגדיל את מתחמי המיזמים הפוטו-וולטאיים שבאזור, שכן יש צורך לתכנן מערכות הובלת חשמל מתקדמות לצורך ניצול של החשמל שיופק ממיזמים אלו. עוד מוצע לקבוע כי שר האנרגיה ייתן עדיפות לשימוש בטכנולוגיית ההטמנה לשם הטמנת קווי המתח העליון באזור חבל תקומה.

לסעיף 27

מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה ממונה על ביצוע סעיף 19 לחוק ויהיה רשאי להתקין תקנות לביצועו, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

לסעיף 28

מוצע לקבוע כי שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אחת לשלושה חודשים על התקדמות משרדו בהיערכות ליישום הוראות סעיף 19 לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/4140/25).

הצעת חוק זהה לפ/4140/25 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)